



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001123/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y la Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el tribunal de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del RJN, a fin de tratar el expediente caratulado: **"ROTELA, ROSA MERCEDES CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001123/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 51 contra la sentencia de fs. 44/47 vta.

El recurso se concede a fs. 52. A fs. 55 el Sr. Fiscal General contesta la vista oportunamente corrida. Expresa agravios la apelante a fs. 57/58 vta., y quedan estos actuados en estado de resolver a fs. 62.

II- Que, la demandada discrepa con la extensión temporal de las pautas de "Badaro" más allá del 31/12/2006. Hace reserva del caso federal.



III- Que el actor, beneficiario de una jubilación nacional conforme el régimen instituido por la ley 18037, ocurre a la jurisdicción y promueve demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El a quo declaró la prescripción de diferencias devengadas con anterioridad a los dos años previos al reclamo; hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas y dispuso el reajuste de los haberes de la accionante conforme la doctrina de los autos "Sanchez" hasta el 31/03/95 y, para el período comprendido entre el 01/01/2002 y la entrada en vigencia de la ley 26417, según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el INDEC, con más el pago de retroactivos e intereses a tasa pasiva.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que, tal como lo señala el Sr. Fiscal General, a la luz de lo resuelto por el Máximo Tribunal en los autos "Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSES s/ acción de amparo" en fecha 06/05/2014 y en la Acordada 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- Que, le asiste razón a la recurrente en cuanto postula que no corresponde la extensión de las pautas sentadas en "Badaro" al período posterior al 31/12/2006 (cfr. CSJN, "Berón Ángel Natal c/ ANSES s/ Reajustes varios", sentencia del 03/05/2011), rigiendo para tal período los aumentos decretados por el PEN al no haberse demostrado su insuficiencia o incorrección.

Consecuentemente, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001123/2009/CA1

parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

VI- Que las costas deben imponerse por su orden (art. 21 de la ley 24463).

VII- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los letrados de la demandada en un 30% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de dicha parte, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, T.O. por ley 24432).

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

Se imponen las costas de esta instancia por su orden (art. 21 ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los letrados de la demandada en un 30% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de dicha parte, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, T.O. por ley 24432).

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.



El Sr. Juez de Cámara Subrogante Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante, y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

**ANTE MÍ
HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ
SECRETARIO**





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001123/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 17 de mayo de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

Imponer las costas de esta instancia por su orden (art. 21 ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los letrados de la demandada en un 30% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, T.O. por ley 24432).

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ

HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ

SECRETARIO

